



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש "חזון דעת" רחוב אגסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מור הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' כ"ד סיון תשפ"ד

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

גליון 256

פרשת שלח

מי ראוי לשמש כשליח ציבור (א)

נושאים: תענית ציבור על עצירת גשמים | מי ראוי להיות שליח ציבור | זהירות מספק גזל | קשיי החינוך בדורנו | מינוי שליח ציבור קבוע | חזון שיצא עליו שם רע בקטנותו | מינוי בעל תשובה לשמש כשליח ציבור | אם חילוניים הם תינוקות שנשבו | החילוניים בימינו לא יודעים יהדות מהי | גזירת הגיוס | אם להעדיף בימינו חזון רגיל על פני חזון בעל תשובה | מעלת חזון תלמיד חכם גדולה יותר מכל שאר המעלות | חזרת הש"ץ הוא החלק המרכזי בתפילה | חזון שעובר עבירות | דיוק בביטוי מילות התפילה וקריאת התורה

זה כל כך חבל שהרבה פעמים אנחנו רואים דרשנים למיניהם שאומרים פסוקים ומעוותים את הפסוקים, מחליפים בין הרישא לסיפא והסיפא לרישא וכו', אדם צריך לדעת את הפסוקים. אאמו"ר מרן זצוק"ל מאוד היה כואב לו כשהיה שומע רבנים שאומרים פסוקים לא בצורה הנכונה. וכשהייתי נער צעיר, הוא ממש הכריח אותי להיות בעל קורא. והיה אומר לי, שכאשר תתן דרשות ותזכיר פסוקים, תדע להזכיר אותם כמו שצריך. אם לא - הוא היה רואה בזה בוש וחרפה ממש!

ד. שליח ציבור עם לב נשבר

'שיהיה מטופל ואין לו' - דהיינו שיש לו ילדים קטנים ואין לו פרנסה. אדם שאין לו פרנסה הלב שלו נשבר ונכנע, התפילה שלו באה מכל הלב. כלומר שעד עכשיו דיברנו את המעלות האישיות של השליח ציבור, וכאן עוסקים כיצד תיראה התפילה שלו, שתהיה בלב נשבר, ולאדם שיש לו ילדים קטנים ואין לו פרנסה יש לב נשבר.

'ויש לו יגיעה בשדה' - שבתעניות ציבור על הגשמים כאשר יש לשליח ציבור שדה ולא יורד גשם, ממילא דואג מאוד ומתפלל כמו שצריך. דהיינו שהתנאי הזה הוא רק בתעניות ציבור של גשמים.

ה. זהירות מספק גזל

'וביתו ריקן' - יש לך שני פירושים: רש"י מסביר שהכוונה היא שהוא לא גזל. יש אנשים שהם בעלי מחלוקת כאלו שבענייני ממונות הם תמיד צודקים, ונכשלים באיסור גזל. והרי (ויקרא כה כג, ה) 'סאה מלאה עוונות גזל מקטרג בראש' - כמה חמור הדבר להיזהר אפילו מספק גזל.

יש סיפור שאירע בזמנו של רבינו האר"י ז"ל, ששמעתי מאאמו"ר מרן זצוק"ל. שהאר"י ז"ל שלח שליח לרבי משה גלאנטי - שהיה גם הוא מקובל גדול שחי בזמנו - כדי לומר לו שהוא יודע שרוצה לקבל עליו תענית, ובבקשה שלא יקבל עליו כי הוא - האר"י - רוצה לעשות סעודת מצווה. כששמע כך רבי משה התבטא באוזני השליח, הרב שלכם יודע שאני רציתי לקבל תענית... כביכול אמר לו שזו לא חכמה כל כך שהוא יודע... למחרת בסעודה, הגיע רבי משה, ורבינו האר"י נתן דרשה עמוקה בקבלה. כשסיים, שאל את רבי משה מה אומר על הדרשה, ורבי משה לא התפעל כל כך. ואז רבינו האר"י אמר לו, בשבילך אני רוצה לחזור על הדברים עוד הפעם. וכנראה שבפעם השניה רבינו האר"י הכניס כמה נקודות חשובות מאוד, ואז רבי משה גלאנטי התפעל ממנו מאוד מאוד, ובכך הבין את עוצם גדלותו של רבינו האר"י.

לרבי משה היה בית חרושת, הוא היה איש עסקים, עשיר גדול, ועם כל זה היה קדוש עליון, והוא ביקש מרבינו האר"י שיסתכל עליו ויגיד לו אם יש בו איזה עוון. רבינו האר"י הסתכל עליו ואמר לו, אני רואה עליך ספק גזל! רבי משה כך ונבהל מאוד. ואז הוא אמר אם ככה,



א. תענית ציבור על עצירת גשמים

היום נעסוק בעניין מינוי שליח ציבור. המקור לכך הוא במסכת תענית (טז, יא) לעניין תעניות של עצירת גשמים. בזמן חז"ל בארץ ישראל, דווקא בארץ ישראל, כשהיתה עצירת גשמים היו עושים תעניות, בתחילה תענית של יחידים ולאחר מכן תענית של כלל ישראל. ואם עדיין לא נענו, גוזרים תעניות חמורות יותר שמתחילות כמו בתשעה באב מבעוד יום, ומוציאין את התיבה לרחוב של עיר ועושים תפילות וכו'.

בזמנם הנושא של עצירת גשמים היה מביא לידי סכנת נפשות ממש. אם אין גשם אז לא רק שאין מים לשתות, אלא אין מה לאכול. יש רעב. בקריאת שמע אומרים: 'ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה ואבדתם מהרה'. אך בימינו התפתח היבוא והיצוא, וגם בשנים האחרונות למדו איך להתפיל מים מהים, ולכן כבר לא נוהגים להתענות. אבל כמובן שכשיש עצירת גשמים גם בימינו צריך להתפלל, במיוחד בארץ ישראל. יש ראשונים שכותבים שבארץ ישראל מצוי יותר החיסרון בגשמים. בנוסף לכך כשיש עוונות זה משפיע יותר, יש קטרגו בשמים ואין גשם.

ב. המעלות הנדרשות משליח ציבור

ואומרים חז"ל שם, שמוציאים את התיבה לרחוב של עיר, ומתפלל שם שליח ציבור מיוחד במינו, לא כל אחד יכול להיות שליח ציבור. והגמרא מביאה מכמה ברייתות מה המעלות הנדרשות מהשליח ציבור: 'שיהיה הגון, ואיזה הגון? שיהיה ריקן מעבירות' - דהיינו אדם ירא שמים שלא עושה עבירות ושומר תורה ומצוות. 'ושלא יצא עליו שם רע אפילו בילדותו' - דהיינו אפילו אם לפני כך וכך שנים היה עליו שם רע שהוא בעל עבירות חמורות, אפילו שזה אירע כשהיה נער צעיר זה כבר פוסל אותו מלהיות שליח ציבור. 'ושיהיה עניו' - זה תנאי בסיסי בשליח ציבור, שיהיה עניו ומרוצה לעם. שאנשים אוהבים אותו, ואם הוא אדם בעל מחלוקת, בדרך כלל אדם שהוא בעל מחלוקת הוא גם לא עניו... צריך שמי שמייצג את העם, שהעם יאהב אותו שיהיה מרוצה לעם.

'ויש לו נעימה וקולו ערב' - יש בזה שני דברים, יש לו נעימה, וקולו ערב. יש לפעמים שליח ציבור שהוא בקי ב'מקאמים' מצוין, אבל מה לעשות אין לו קול יפה, ויש כאלה שיש להם קול מאוד יפה אבל הם לא מבינים בחזנות כלל. אלו שני דברים שונים, 'יש לו נעימה' היינו שבקי במנגינות, 'וקולו ערב' - שיש לו גם קול יפה.

ג. רגילות בפסוקי התורה

'ורגיל לקרות בתורה נביאים וכתובים' - דהיינו שיוודע טוב פסוקים. וגם בזה יש שני חלקים, שלא מספיק רק ששומר תורה ומצוות, אלא צריך שתהיה לו ידיעה, דהיינו שרגיל לקרות בתורה נביאים וכתובים.

למה זה אנכי, למה אני צריך לעשות עסקים ולהיכשל בספק גזל? הוא אסף את כל הפועלים שלו והודיע להם שהוא סוגר את כל בית החרושת. העובדים התפלאו על כך מאוד, והוא אמר להם ששמע שנכשל בספק גזל, והוא לא רוצה להיכשל בעוון חמור של גזל, הוא לא רוצה לעבוד כשיש ספק גזל, לכן הוא סוגר את המפעל.

תראה מה זה, אדם מוכן לוותר על כל העסקים שלו רק כדי לא להיכשל בספק של עוון גזל!!!

העובדים התחילו להפציר בו, הרי זו היתה פרנסתם, ומה יעשו מעתה. ואז הוא הלך והביא קערה מלאה מטבעות יקרות, ואמר להם אני מבקש מכם, שכל אחד שחושב שפעם קיפחתי את שכרו, שלא נתתי לו מה שמגיע לו, שיבוא ויקח! אולם כולם השיבו לו, רבינו, הרי אתה נותן לנו תמיד בעין יפה! משלם בזמן! כל מה שמגיע לנו!

אך לפתע, באה אשה אלמנה מעובדות המפעל, ולקחה כמה מטבעות, ואמרה לו, אני עובדת כמו כולם אבל העבודה שלי יותר יפה ויותר נקייה, ואני חושבת שמגיע לי יותר. רבי משה כמוכן נתן לה מה שביקשה. ולאחר מכן הלך לרבינו האר"י כדי שיתסכל עליו, ואמר לו רבינו האר"י שאכן נמחק העוון של ספק גזל!

ולכאורה הרי מצד ההלכה מצד ההלכה אם היא היתה באה ומבקשת מראש, עושה תנאים, יש מקום הרבה לדון, אבל לבוא ולומר שהיא חושבת שמגיע לה יותר - הלא בפשטות אין פה שום גזל, אבל בשביל מעלתו של אדם כזה הרי זה ספק גזל!

מספרים על החפץ חיים, שבתחילה רצה להתפרנס רק מגיע כפיו. והיתה לו חנות מכולת, אך היה מפסיד ממנה כסף, וזאת כיון שתמיד במשקל מתוך חשש שמא טעה בחישוב - היה נותן קצת יותר, אולי אפילו הרבה יותר... פעם אחת, בא אדם אחד וקנה דג מלוח, שילם והלך, ושכח לקחת איתו את הדג מלוח. החפץ חיים לא זכר מי היה אותו האיש לכן באותו יום כל מי שנכנס למכולת קיבל דג מלוח בחינם. אולי בכל זאת האיש הזה יגיע שוב ויקבל את הדג מלוח. עד שבסוף ראה שזה בלתי אפשרי והפסיק את המכולת הזאת.

היום כל אחד מורה לעצמו היתר, אף פעם אין אדם רואה חובה לעצמו דיני ממונות. לפעמים זה נורא ואיום, זה צורם, רואים כמה ברור הוא שאינו צודק ובכל זאת הוא מתעקש.

ו. דוגמא אישית בחינוך

הרמב"ם מסביר את העניין של 'ביתו ריקן' באופן אחר, שכל הנלווים עליו, כל בני ביתו, הם אנשים יראי שמים שאין פגם באחד מבני ביתו. בימינו יכול להיות שהרמב"ם יודה שזה לא מחייב כל כך, לפעמים לצערינו האוירה ברחוב כל כך מורעלת, ויש כל כך הרבה פיתויים שהרבה פעמים שההורים לא אשמים. אכן אם מדובר באדם שלא חנין את בניו ותורה, יש אשמה מסוימת, או שהוא בעצמו לא שימש דוגמא טובה לילדיו. פעם שמעתי מבחור שיצא לתרבות רעה, שברוך ה' חזר לבסוף, אך בהתחלה ניסיתי לדבר איתו ולהוכיח אותו, ושאלתי אותו למה הוא מתנהג כך, ואז הוא אמר לי, אתה רואה את אבא שלי? לידך הוא מתנהג ככה, אבל בבית הוא אף פעם לא פותח ספר! בבית הוא מתנהג אחרת לגמרי! לכן כשאדם היה בסדר גם בדוגמה האישית וגם בחינוך שנתן לילדיו ובכל זאת קרה משהו, מסתבר לומר שגם הרמב"ם יודה שזה נקרא 'ביתו ריקן'.

הנה לחזקיהו המלך היה לו בן מנשה שהיה חוטא, וכן עוד גדולי המלכים בישראל היו להם בנים לא טובים, זה לא פוגם, מכיון שהם עשו את שלהם. אם אדם מצידו עשה את המקסימום בחינוך בניו, לפעמים יש מצבים כאלו במיוחד בדור שלנו. וחייבים לומר כך מפני שאם לא, כמעט אף אחד לא יוכל להיות חזן... לצערינו הרב יש הרבה כאלו שלא הולכים בדרך התורה. היום כמו שאמרתי, הרחוב פרוץ מאד, הפיתויים עם כל המחשבים וכו', הם גדולים כל כך שראינו אפילו טובים שנכשלו בזה. ויש בזה מוסר, שכל אחד צריך להשתדל להיזהר מאד מאד בדברים האלו במיוחד בתוך ביתו.

ז. שליח ציבור תלמיד חכם

בגמרא שם מובא עוד על תעניות 'ורגיל לשנות במדרש בהלכות ובאגדות ובקיא בכל הברכות כול'. כלומר, שכל מה שכתוב שם בגמרא למעשה לגבי תעניות, מלבד מה שצריך שיהיה בקי בתורה נביאים וכתובים שכתוב בברייתא הראשונה. אך בברייתא השניה כתוב שלא מספיק את זה, אלא צריך שיהיה בקי גם מדרש הלכות אגדות ובברכות. דהיינו שצריך שיהיה תלמיד חכם. כדי שתהיה תפילתו שגורה בפיו. אם הוא לא מתפלל ותפילה שגורה בפיו זה גם סימן רע לשולחיו (ובכנות לה!).

ח. כללי השליח ציבור לשאר ימות השנה

והנה שם בגמרא לא כתוב מה הדין לגבי שאר ימות השנה. אך מסתבר לומר, שאם מדובר באחד שעולה באופן חד פעמי, אפשר שגם אם אין לו את כל המעלות הללו [- מלבד דברים מסוימים שיבוארו להלן] אם הוא שומר תורה ומצוות אפשר להקל.

השאלה היא, שהנה כמוכן כולם מקפידים ששליח ציבור קבוע יהיה בעל נעימה וקולו ערב, כיון שאם לא זה לא שליח ציבור. אחד שהוא גדול הדור אבל הוא לא יודע ולא בקי בשום מנגינה, וכי ישימו אותו להיות שליח ציבור! הרי הוא לא יודע להתפלל, הוא צריך לדעת לעורר את הציבור.

הרי שזה כמו לקחת רופא שיש בו את כל המעלות שבעולם, אבל אם הוא למד רפואה - אינו יכול להיות רופא!

והנידון הוא לגבי שאר המעלות שהוזכרו שם, האם כשרוצים למנות שליח ציבור, למשל לכל שבת, יש מקומות שממנים שליח ציבור קבוע גם בחול, זה מאד כדאי. משום שבחול בכל פעם עולה חזן אחר, ויש כאלו שאינם מבטאים נכון, למשל קריאת שמע, שצריך לדקדק בה כמו שצריך, והנה אני שומע שליח ציבור שעומד ואומר 'בשבתיך בביתך' - 'בביתך' כשהת' בשו"א. וכן הלאה, לא יודעים להבדיל בין צירי לשווא לסגול וכל הניקוד, לכן צריך לשים לב שיהיה יודע לבטא נכון, וגם הניקוד כראוי. והמעלות האחרות המדברות בעיקר על האישיות של השליח ציבור. בשלחן ערוך זה מופיע בשני מקומות: בהלכות שליח ציבור (פסוקי טעמים טז סעיף ז) וז"ל: "שליח ציבור צריך שיהיה הגון, ואיזהו הגון שיהיה ריקן מעבירות, ושלא יצא עליו רע אפילו בילדותו". דהיינו שאינו עושה עבירות בכל ימיו, ושיהיה עניו ומרוצה לעם, ויש לו נעימה וקולו ערב, ורגיל לקרות תורה נביאים וכתובים". ע"כ. כמו כן, מרן השלחן ערוך כותב זאת בהלכות תעניות (פסוקי טעמים טז סעיף ז) לגבי תענית של עצירת גשמים, וז"ל: "ומי הוא הראוי להתפלל בתעניות אלו? איש שהוא רגיל בתפילה" - דהיינו שאז אין חשש שהוא יבוא לטעות בתפילה, שהרי אם הוא טועה בתפילה זה סימן רע - "ורגיל לקרות בתורה נביאים וכתובים, ומטופל ואין לו". יש כאן שני תנאים: 'הרגיל בתפילה' ו'מטופל ואין לו' אינן כתובים בהלכות שליח ציבור, אלא רק בהלכות תעניות. לפיכך יש לומר, שאדם שיש לו פרנסה בשפע, או מאידך מי שאין לו ילדים, יכולים לשמש כשליח ציבור בימות השנה.

ט. עדיף שליח ציבור זקן

וממשיך מרן שם: "ויש לו יגיעה בשדה, ולא יהיה בבניו ובבני ביתו וכל קרוביו והנלווים אליו בעל עבירה, אלא יהיה ביתו ריקן מן העבירות, ולא יצא עליו שם רע בילדותו, שפל ברך ומרוצה לעם, ויש לו נעימה וקולו ערב. ואם היה זקן עם כל המידות האלו הרי זה מפואר". ע"כ. בגמרא שם מובא שעדיף זקן, וכן מרן השלחן ערוך על פי הרמב"ם (פסוקי טעמים טז סעיף ז) וז"ל: "שליח ציבור צריך שיהיה רגיל בתפילה, ואיזהו רגיל בתפילה? שיהיה ריקן מעבירות, ושלא יצא עליו שם רע אפילו בילדותו". דהיינו שאינו עושה עבירות בכל ימיו, ושיהיה עניו ומטופל ואין לו". יש כאן שני תנאים: 'הרגיל בתפילה' ו'מטופל ואין לו' אינן כתובים בהלכות שליח ציבור, אלא רק בהלכות תעניות. לפיכך יש לומר, שאדם שיש לו פרנסה בשפע, או מאידך מי שאין עליו שם רע בילדותו, ושיהיה עניו ומרוצה לעם.

י. ריבוי בעלי התשובה בדורנו

הבעיה הגדולה שיש בדין הזה הוא 'שלא יצא עליו שם רע אפילו בילדותו' - מה הכוונה בזה? שהנה זה וודאי שאין הכוונה על עבירות חמורות כמו חילול שבת או גילוי עריות וכו', אלא רק שיצא עליו שם רע אפילו לא בילדותו. ומתוך כך יש לדון מה הדין בבעל תשובה, האם יכול לגשת להיות שליח ציבור או לא.

היום ברוך ה' אצל הציבור הספרדי יש אחוז גבוה מאד של בעלי תשובה. כשהקמנו את בית המדרש 'יחזקאל דעת' היו כאן בכל שבת מאות אנשים שרובם היו בעלי תשובה. כ-70-80%, והרבה מהם נולדו דתיים וחזרו לאחר מכן. הייתי מדבר איתם והיו מספרים לי שחזרו בתשובה. כיום ברוך ה', הבעלי תשובה הללו יש להם כבר בנים ונכדים תלמידי חכמים לומדים תורה, הקימו בתים לתפארת.

יא. שם רע לא מונע מלהיות שליח ציבור בימות השנה

הנה ראשית כל, הרמב"ם לא הזכיר את הדין הזה. אכן רוב הראשונים כתבו את זה בפירוש, הרמב"ם והרשב"א (ובחזקתם לתעניות טז) ועוד, וכמה ראשונים כתבו בפירוש גם, שכמה מעלות שנאמרו לגבי תעניות שייכים גם לגבי שליח ציבור קבוע לימות השנה. אבל כנראה שהרמב"ם לא סבר כך, שהנה הרמב"ם בהלכות תעניות מעתיק את כל התנאים שהובאו בגמרא, אבל בהלכות תפילה (פסוקי טעמים טז) כותב: "אין ממנין שליח ציבור אלא גדול שבציבור בחכמתו ובמעשיו, ואם היה זקן הרי זה משובח ביותר", דהיינו שזה לא מוכרח למנות רק אדם שהוא זקן, רק עדיף. "ומשתדלין להיות שליח ציבור אדם שקולו ערב ורגיל לקרות" - דהיינו רק 'משתדלים' זה לא מוכרח.

אבל באופן כללי רואים, שאם יש תלמיד חכם, גדול שבציבור, שהוא אדם נחמד, אדם טוב, וכל שאר הדברים: שיהיה עניו ומרוצה לעם וכו' הוא ראוי להיות שליח ציבור. אבל הרמב"ם לא מזכיר במילה אחת את מי שיצא עליו שם רע בילדותו, ורואים לכאורה, שאם יצא עליו שם רע בילדותו זה לא פוסל אותו מלהיות חזן.

יב. לפטר חזן בעל תשובה

כמו כן בתשובות הרמב"ם נשאל, על שליח ציבור אחד שיצא עליו שם רע ובדקו וראו שחזר בתשובה, אם יכול לשמש כשליח ציבור. והרמב"ם פסק להם שמכיון שחזר בתשובה והיא ניכרת עליו, הרי שאינו נפסל ויכול לשמש כשליח ציבור.

אולם למעשה אי אפשר ללמוד מזה שבעל תשובה יכול לשמש כשליח

ציבור, מפני ששם לא מדובר על למנותו באופן קבוע, אלא שם הנידון הוא שהוא היה שליח ציבור ונודע להם על כך, האם צריך לפטרו מתפקידו. שאומר הרמב"ם, שכיון שעשה תשובה אין מפטרים אותו, כיון שהוא כבר מוחזק, יש הבדל אם הוא מוחזק לבין אם אתה רוצה לכתחילה לקבל את התפקיד.

יג. מצוה מן המובחר

מאיידך גיסא, כאמור הרמב"ם לא הזכיר את הדין הזה בהלכות תפילה. לפיכך כותבים המהר"א ששון (נ"ח תורה למת סימן קנח) והלחם משנה (נ"ח"ט לחם רב סימן ט) ועוד הרבה מגדולי האחרונים, שלדעת הרמב"ם באמת בעל תשובה יכול לשמש כשליח ציבור. הם אמנם לא אומרים 'בעל תשובה' אלא 'אפילו יצא עליו שם רע בילדותו'. כמו כן המהרש"ל - רבי שלמה לוריא - גם למד כך בדעת הרמב"ם. ומוסיף, שהסיבה שמרן השלחן ערוך כתב 'שלא יצא עליו שם רע בילדותו' אין הכוונה שהוא חולק על הרמב"ם. אלא רק למצוה מן המובחר.

אכן גם לדעת הרמב"ם, שלכאורה אין עניין למנות דווקא מי שלא יצא עליו שם רע בימות השנה, אך לכל הפחות בימים נוראים יש להחמיר בכל התנאים שנאמרו לגבי תעניות, וכן כתבו אור זרוע (נ"ח"ט סימן קי"ב) ומאירי בחיבור התשובה (עמוד תתקכ"א).

יד. בעל תשובה בימינו אם יכול להיות שליח ציבור

אשר על כן יש לומר, שמלבד מה שיש כמה אחרונים שאומרים שאם עשה תשובה זה מועיל, אמנם יש בזה מחלוקת, אך לגבי מינוי שליח ציבור קבוע ודאי שאפשר להקל. מפני שאולי בכלל לא צריך את התנאי הזה, שהרי הרמב"ם לא הזכיר אותו בהלכות תפילה, ואם תמצוי לומר שצריך את התנאי הזה, שמא כשעשה תשובה זה מועיל.

אולם למעשה אם נחשוב על הדברים, ואני ברור לי כך להלכה, ודיברתי על כך בזמנו עם אאמו"ר מרן זצוק"ל וגם הוא הסכים עימי, שבימינו זה אחר לגמרי. ובימינו כל מי שעשה תשובה, ראוי לשמש כשליח ציבור. מפני שכתוב כאן 'שלא יצא עליו שם רע' - שם רע היינו אדם שהוא שומר מצוות שנכשל בעבירה. דהיינו אדם שבידועין הלך ועשה עבירה, חילל שבת וכיו"ב, ולאחר מכן חזר בתשובה. שזה עשה במזיד וחזר בתשובה. אבל בימינו, החילוניים של ימינו הם אפילו לא נחשבים שוגג, אלא הרבה פחות, הם כמו אנוסים.

הנה הרמ"א (סימן נ"ב סעיף ה') כתב: "מי שעבר עבירה בשוגג, כגון שהרג הנפש בשגגה, וחזר בתשובה, מותר להיות שליח ציבור, אבל אם עשה במזיד לא, דמכל מקום יצא עליו שם רע קודם התשובה". ע"כ. ומקור דבריו הוא בשו"ת אור זרוע (נ"ח"ט סימן קי"ב). משמע בפירוש, שהרמ"א מחלק בין שוגג לבין מזיד.

טו. אם החילוניים שבימינו נחשבים לתינוקות שנשבו

בימינו יש דיון רחב בספרי האחרונים, החל מלפני כמאתיים שנה, כשהעולם התחיל להיות חילוני, האם אדם חילוני שחזר בתשובה, האם יש לו גדר של תינוק שנשבה. דהיינו תינוק שהגויים לקחו אותו, שהרי הוא היה קטן ולא ידע שום דבר, וגדל עם הגויים, לכן דינו שהוא אנוס לגמרי, שהרי אין לו שום כלים לדעת. מאידך, בימינו הרי החילונים רואים את הדתים, האם יש לומר עליהם שהיו צריכים להתעניין, או שמכיון שלא למד, הוא לא גדל בבית ספר דתי והוא לא יודע, אז מה אפשר לדרוש ממנו. הרי אדרבא, הוא מסתכל על הדתים והם נראים לו משונים מאד, "ונוה" בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם"... וכך זה אצל הרבה מהחילוניים, הם פשוט לא מכירים אותנו, הם לא מבינים מה אנחנו עושים כל היום. הם לא יודעים שמותר לנו לצחוק, ושנאנחנו יודעים לאכול ולשתות ולישון ולהתנהג נורמלי, וליהנות ממאכלים טובים ולקיים עונג שבת כמו שצריך...

טז. ילדים שאינם יודעים לומר שמע ישראל

לפי כמה חודשים פנה אלי יהודי עשיר מארצות הברית, וסיפר לי שאיזה ארגון פנה אליו, שיש שנים עשר ילדים שחלק מההורים שלהם נהרגו במה שאירע בשמחת תורה, הם באו מהקיבוצים בדרום. וביקשו ממנו שיעשה להם מסיבת בר מצווה, והוא הסכים. הוא עשה להם מסיבה מפוארת, הם הביאו את בני המשפחה והידידים, מסיבה ענקית עם מוזיקה וכו', אבל הוא יהודי ירא שמים, והתנה את כל המסיבה הזו בכך שהוא יקנה להם גם תפילין, ולפני המסיבה יקיימו טקס הנחת תפילין בכותל. כמובן שהם לא התנגדו, וכך היה.

ואכן בטקס הנחת התפילין בכותל, הגיע בתחילה רק עשרה ילדים, שניים מהם אפילו לכוותל לא הגיעו והגיעו רק למסיבה... וגם אני באתי והשתתפו שם עוד כמה רבנים, והיינו עם כל ילד בנפרד והסברנו להם את הברכה, וכיצד להניח וכו', ולאחר שכולם היו עם התפילין, עמדו כולם בשורה, ואמרתם להם עכשיו בבקשה תגידו 'שמע ישראל'. ואז כל הילדים צעקו 'שמע ישראל'. אמרתם להם שימשיכו את הפסוק, אבל אף אחד מהם לא הבין מה אני רוצה ממנו. והתחלתי להסביר להם מה לומר מילה במילה. לא לימדו אותם כלום, לצערינו.

כיום יש כבר כמה שמנסים, היו כמה שרי חינוך דתיים, עוד בזמנו כשבגין התמנה להיות ראש ממשלה ומינה שר חינוך דתי, וניסו להכניס קצת

תורה לבתי הספר, 'מושגים ביהדות' קראו לזה, הוא ניסה להכניס רבנים לבתי ספר. בחלק גדול מהמקומות היתה מלחמה על זה, שזו הדתה וכפיה דתית, הם לא הסכימו! הנה רק לאחרונה שמענו שיהודי אחד עמד עם דוכן תפילין ליד בית ספר תיכון לזכות את הילדים, וגרשו אותו משם! ואם נאמר להם הרי זו דמוקרטיה! הם עונים לך אתה מסית אותם, אתה משגע אותם! הם מסתכלים עלינו שאנחנו לא נורמליים! כשאנחנו דורשים הפרדה בין גברים לנשים הם רואים בזה הפליה לנשים...

לצערו במשך השנים, ככל שהם 'מתקדמים' הם הולכים אחורה, הם 'מתקדמים' אחורה!... ואנחנו נשארים כל הזמן במקום שלנו, אנחנו לא משנים, נשארים בעמדות שלנו, כשמשנים אין גבול לשוניוים! אתה לא יכול לדעת לאן זה יוביל בסוף, בכל פעם יבוא רעיון אחר ובסוף עוד יבוא לחוקי סדום, אבל אנחנו יש לנו את חוקי התורה.

יז. מי הוא ה'לא נורמלי'

לפני כמה זמן בשדה התעופה אחד באירופה, פגשתי אשה אחת שהיתה גרה בקיבוץ, וסיפרה לי את שם הקיבוץ וכל הפרטים, והיא היתה בצבא ולאחר מכן ירדה מהארץ, הלכה למיאמי שבארצות הברית, ורצתה להתחתן שם ולחיות כאמריקאית. בסופו של דבר הכירה דווקא יהודי ישראלי. והנה היה רב אחד שהזמין את היהודי הזה לסעודת ליל שבת, והוא ביקש להביא גם אותה, והרב הסכים, והסיפור נגמר בכך שהם חזרו בתשובה... והיא סיפרה לי, שפעם ראשונה בחיים שראתה אדם מחזיק כוס ועושה קידוש! עד כדי כך שהיא אפילו לא ידעה שיש לענות 'אמן', והרב הסביר לה על כך!

והנה אחרי כל מה שחזרה בתשובה וכו', ההורים שלה החליטו שהיא השתגעה... והיא מספרת שכעת היא נוסעת לארץ, כדי להראות להורים שלי שאני נורמלית, ושואלי הם לא נורמליים שלא לימדו אותי שום יהדות...

יח. החילוניים לא מבינים אותנו

אשר על כן כאשר אנחנו מבינים שזה המצב כיום, אנחנו לא צריכים לבוא אליהם בטענות. לכן עכשיו כשמדברים על הגיוס ועל כל מה שמסביב, הם לא מבינים מה אנחנו רוצים, הם לא מבינים את העמדה שלנו בגלל שהם לא מכירים את התורה שלנו! הם לא מכירים את היהדות! הם לא יודעים עד כמה האמונה שלנו חזקה! הם לא מבינים שכאשר אנחנו מקיימים מצוות, הולכים בדרכו של הקב"ה, לומדים תורה, אנחנו מועילים לכלל ישראל! הם לא מבינים מה התועלת בזה! מבחינתם רק תיקח את הרובה ותילחם! ורק זו התועלת, הם לא מבינים שיכול להיות מצב כזה של תועלת רוחנית.

לאור כל האמור מובן הדיון בפוסקים, שגם אאמו"ר מרן זצוק"ל מדבר בעניין הזה, כאשר החילוניים מכירים אנשים דתיים, וחוזרים בתשובה, האם עדיין הם נקראים כמו תינוק שנשבה או לא. אני חושב שבמצב שיש היום, אפילו הלו הגרים סמוך לבני ברק, ברמת גן בגבול בני ברק, עדיין יש להם גדר של תינוקות שנשבו, כל זמן שהם לא יוצרים את הקשר ולא מכירים מקרוב את העולם של שומרי התורה והמצוות.

יט. שנה ופירש ושב בתשובה

להלכה, לגבי מינוי שליח ציבור קבוע, גם אם אחד היה דתי ונעשה חילוני, שנה ופירש, ואחר כך חזר בתשובה, כיון שחזר בתשובה הרי שיכול לשמש כשליח ציבור בקביעות. אולם לגבי ימים נוראים יש מקום להחמיר יותר, שאם הוא בעל תשובה שמתחילה היה חילוני וחזר בתשובה, ונעשה שומר תורה ומצוות, או שכשהיה נער צעיר עשה שטויות ולא הבין כל כך את חומרת מעשיו, אפשר להגדירו כשוגג, והוא ראוי לשמש כשליח ציבור גם בימים נוראים.

אמנם אני יודע שהיו כמה מקרים שבתי כנסיות באו ושאלו את אאמו"ר מרן זצוק"ל, הציעו להם שליח ציבור מצוין שהוא בעל תשובה, והוא היה מורה להם לקחתו בלי שאלות. הוא היה מתיר בזה לכתחילה. ויש הרבה פוסקים שסוברים כך. אבל כאמור יש להוסיף את הנקודה של אנוס, שהרמ"א מתיר בשוגג, וכל שכן באנוס. וכאשר מצרפים כל זה ביחד - בוודאי שאפשר להקל שבעלי תשובה ישמשו כשליח ציבור קבוע אפילו בימים נוראים.

כ. מעלת תלמיד חכם קודמת לכל המעלות

אכן אאמו"ר מרן זצוק"ל אמר כמה פעמים בשיעורים שלו, שכאשר יש שני שליחי ציבור, אחד שהוא כל חייו היה ירא שמים, והשני הוא בעל תשובה. שניהם כשרים, רק שאחד מהם הוא בעל תשובה כשר, האם יש עדיפות למי שהוא לא בעל תשובה. ופעם אירעה שאלה כזאת למעשה, כאשר אותו בעל תשובה היה אברך שיושב ולומד כל היום. ואאמו"ר הורה שהוא קודם, ולא רק שזה שהוא בעל תשובה שזה לא חיסרון, אלא אדרבא הוא קודם על פני אותו אחד שהוא יהודי ירא שמים כל ימיו. כיון שהבעל תשובה הוא אברך שתורתו אומנותו - זו מעלה גדולה מאד. שהרי גם בברייתא מוזכר 'שרגל במשנה בהלכה במדרש'. לכן שליח ציבור תלמיד חכם זו מעלה הגדולה ביותר. וכמו כן הוא סבר שמעלת תלמיד חכם דוחה את כל המעלות האחרות. לכן גם היו מקרים שהיה שליח ציבור רווק בן שמונה עשרה שהיה תלמיד חכם מצוין, יושב ולומד, והוא קיבל אותו

לחזן אצלו.

מאידך גיסא, אני זוכר שהיה חזן אחד מפורסם שהיה בעל בית ירא שמים, חזן מצוין שהיה מהשורה הראשונה, שהיה מפורסם מאד בארץ, והוא חיבר שירים ומנגינות מאד מיוחדות ואני לא רוצה להזכיר את שמו, שבכל שנה היה נוסע לחו"ל, והנה שנה אחת שבוע לפני ראש השנה משום מה ביטלו לו את הזמנתו לחו"ל, אני לא יודע מה קרה. והוא בא לאאמו"ר מרן צוק"ל לקבל ברכה, שבכל שנה הוא נוסע שמח למקסיקו ויש לו מזה פרנסה, ופתאום לא פרנסה ולא כבוד, וזה כאב לו מאד, והוא בא ובכה לאאמו"ר מרן צוק"ל. אאמו"ר מרן צוק"ל ריחם עליו ואמר לו תבוא תהיה שליח ציבור אצלי! אתה מתפלל כל כך יפה תבוא תהיה שליח ציבור אצלי!...

הוא בא ושימש כשליח ציבור, אבל הוא נתן לו להתפלל רק בשחרית מ'י לה' המלוכה! והלאה עד שמונה עשרה, וכמובן כל הפיוטים והסליחות וכו', וכמו כן הוא לא נתן לו לעלות כשליח ציבור במוסף, שבהם הוא העלה את השליח ציבור הראשון שהיה אמור להיות - אברך צעיר תלמיד חכם. ואאמו"ר הסביר לנו שזה בגלל שהוא רצה שיהיה שליח ציבור תלמיד חכם דווקא.

ונבין מזה דבר נוסף חשוב מאד, שהדבר המרכזי בתפילה זה חזרת השליח ציבור. ככה אני ראיית, שהדבר המרכזי בתפילה מבחינתו היה חזרת השליח ציבור בשחרית ובמוסף. והוא הקפיד על זה מאד.

כמו כן לגבי ימים נוראים הרמ"א (פנינו תקפא סעיף א) כותב שני תנאים: שיהיה בן שלוששים, ושיהיה נשוי. מפני שבן שלוששים הוא מיושב בדעתו, הוא לא עצבני ולא ריק ופוחז, הוא לא עושה דברים סתם. וכן כשהוא נשוי זה מיישב את דעתו של האדם ואין לו הרעורר עבירה. וכותב הרמ"א "מיהו כל ישראל כשרים הם רק שיהא מרוצה לקהל" - כלומר שזה לא תנאי בל יעבור שיהיה בן שלוששים.

והנה אני זוכר שהיה לנו פה החזן הקבוע שלנו בימים נוראים, בני הרב עובדיה, כשהיה בחור צעיר, הוא עוד לא היה נשוי ולא בן שלוששים, והוא היה שליח ציבור קבוע, והיו אנשים שהיו מתרעמים, והיו אומרים הרי הרמ"א כותב שצריך נשוי ובן שלוששים. ואמרתי להם שישאלו את אאמו"ר מרן צוק"ל ויתלוננו אצלו שכן אני עושה. והם הלכו אליו, והוא אמר להם, מה אתם רוצים הוא לומד בישיבה הוא יושב ולומד תורה, מי שלומד תורה אין עליו את התנאים הללו.

ואכן גם כאשר התגורר ב'רחביה', היה לו שם חזן בחור צעיר שיושב ולומד תורה, והוא לא היה נשוי, והוא שימש כשליח ציבור בכל התפילות, גם בחזרת השליח ציבור, כי הוא תמיד ראה שמי שלומד תורה יש לו עדיפות.

כא. להתייעץ עם רב כיצד לנהוג

כתב מרן בשלחן ערוך (סע): "אם אינם מוצאים מי שיהיה בו כל המידות האלו, יבחרו הטוב שבציבור בחכמה ובמעשים טובים". כלומר כאשר אין את המעלות שהוזכרו שם צריך לקחת את מי שהוא הכי טוב, אבל יש בזה סדר עדיפויות, לכן אני אומר שכדאי להתייעץ עם רב, תמיד תמצא באחד קצת מעלות ובשני קצת מעלות, יש אחד עם בעל מידות יותר טובות, ויש שהוא יותר עניו, ויש מי שהוא עשיר ויש מי שהוא עני, לכן כדאי להתייעץ כיצד לנהוג.

כב. שליח ציבור בעל עבירה

מתוך כך ניתן לראות דבר חשוב מאד. כשמדובר באדם שידוע מה זה תורה, ולא שומר מצוות, למשל מחלל שבת או מגלח בסכין או גילוי עריות וכיו"ב כל מיני עבירות חמורות שהוא עושה אותם, אסור למנותם כשליח ציבור. כשהייתי בחור צעיר, הייתי מוסר שיעורים בקטמון באיזה בית כנסת. והנה שבת אחת במנחה הגיע איש אחד ורצה להיות שליח ציבור, הוא התחיל באמירת הקרבנות, 'אשרי יושבי ביתך' 'ובא לציון' וכו', ואז נגשו אלי כמה אנשים ואמרו לי, האיש הזה הוא גר ממול בית הכנסת והוא נוסע בשבת, הוא מחלל שבת. אם הוא רוצה לבוא ולהתפלל ברוך הבא, אבל שליח ציבור? הסיבה שבגינה הוא בא לבית הכנסת באותה שבת היתה, כיון שבאותו היום היתה לו אזכרה של אבא שלו. והנה מלבד מה שבאזכרה של אבא לפי

מנהג הספרדים לא צריך להיות שליח ציבור. הוא יכול לומר קדיש, אבל לא צריך יותר מזה. מלבד זאת, גם הנוהגים לעלות שליח ציבור באזכרה של ההורים, וכן גם אצל האשכנזים שנוהגים שביארצייט - יום השנה - עוברים לפני התיבה, בשבת הם לא עולים. בשבת בדרך כלל לוקחים בעיקר שליח ציבור קבוע.

והנה אני הייתי בחור צעיר, ולא ידעתי כיצד לנהוג, איך אבוא ואתחיל לעורר בעיות בבית הכנסת?! אך כיון שהיה שם שליח ציבור קבוע, אמרתי לו שמיד כשאומרים 'הללו את שם ה' ולוקחים את ספר התורה, שיעמוד ויאמר קדיש, ונאמר שאתה שליח ציבור הקבוע. וכך באמת הוא עשה, בהתחלה לא היה נעים לו, אבל אני התעקשתי, ואמרתי לו לא יתכן שאדם שראו אותו היום נוסע באוטו, זה היה מנחה גדולה, ועכשיו פתאום הוא בא ונהיה שליח ציבור!?

אותו אחד שהיה מחלל שבת, וראה כיצד לוקחים לו את האפשרות לעלות שליח ציבור - התחיל לצעוק, אני צריך להיות שליח ציבור, יש לי אזכרה של אבא שלי! ואני השבתי לו, מנין לך, אולי גם לשליח ציבור השני יש אזכרה של אבא שלו... ואז הוא התעצבן ואמר לי, אני יודע למה אתה לא מסכים, זה בגלל שאני מחלל שבת! ואני השבתי לו, אני לא רציתי לבייש אותך, אבל אם אתה רוצה לבייש את עצמך ולהגיד בפה מלא שאתה מחלל שבת בבקשה... והוא המשיך וצעק ואני שתקתי.

לאחר מכן כשהלכתי הביתה, סיפרתי לאאמו"ר מרן צוק"ל את מה שהיה, והוא אמר לי טוב עשית, מצד אחד לא רציתי לבייש אותו, אבל אם הוא החליט לבייש את עצמו מה אנחנו יכולים לעשות!?

כג. כדאי למנות שליח ציבור קבוע

לכן אני אומר, כדאי מאד למנות שליח ציבור קבוע, בהרבה בתי כנסיות יש דבר כזה, ומשום מה אצלינו זה לא הולך, יש פה ברוך ה' הרבה אנשים, וכל פעם באים למנין הזה ולמנין השני, אין מצב שיהיו אנשים קבועים ממש. ואם היה אפשר שיהיה מצב שבכל מנין יהיה שליח ציבור קבוע, ואפילו לא לתת גם לאלו שיש להם אזכרה. כי כמו שאמרתי לפעמים יש בעיה של יראת שמים.

כד. לפעמים דגש משנה את כל המשמעות

כמו כן לפעמים יש בעיה של ביטוי מילות התפילה ופסוק התפילה. למשל, היה אחד שהיה אומר "ראה נא בענייני וריבה. וריבנו וגאלנו". היה מפסיק אחרי המילה 'ריבה', ומשמעותו היא - שהוא מבקש מהקב"ה שיריב איתנו... וכן היה אחד שאומר 'חנונו ועננו' כאשר ה' של 'ועננו' היה אומרה בדגש, ופירושו הדבר שכביכול מבקש מהקב"ה שיענה אותנו... ב'עננו' אין דגש, ופירושו הוא שהקב"ה יענה לנו, צריך לשים לב לזה. וכן 'השומר אחי אנוכי', אם משהו ידגיש את הש' צריך להחזיר אותו, כי אז זה יהיה לשון שאלה, האם אני שומר על אחי, והה' תהיה ה' הידיעה, אבל באמת זו לא לשון שאלה.

אני זוכר שבשנה הראשונה שקראתי בתורה, קראתי את הפסוק ונלאשית לג, "ויצו את הראשון לאמר, כי יפגשך עשיו אחי ושאלך לאמר, למי אתה ואנה תלך ולמי אלה לפניך". ובמילה 'ואנה' אמרתי את ה' בדגש, ואאמו"ר מרן צוק"ל מיד צעק, זו טעות שצריך להחזיר עליה, כי 'אנה' בדגש פירושו הוא שמבקש ללכת, ואילו 'אנה' בלי דגש פירושו לאן תלך? רוב הישראלים לא שמים לב לדגשים כאלו. האשכנזים אומרים, 'כלה', הכ' בפתח והל' בקמץ, אבל הספרדים שאומרים בעברית 'כלה', מי שאומר את הל' בלי דגש הרי שזה יהיה בלשון כיליון ח"ו, וכמו שכתוב (בראשית יח, כא) "ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו כלה", שאם זה כתוב בשני קמצים שהאן לשון כיליון - אכלה אותם, אבל ב'כלה' חתן וכלה, שהכף הוא בפתח - צריך להדגיש את הל'. כלומר אצלינו הספרדים שלא מבדילים בין פתח לקמץ, ההבדל בדגש הזה הוא משמעותי.



קו ההוראה העולמי

שע"י בית ההוראה 'יחווה דעת'

בנשיאות מו"ר ועט"ר הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליט"א

6730
972732496730

ניתן להפנות שאלות
אל רבני בית ההוראה שליט"א בכל שעות היום בטלפון
למתקשרים מחו"ל: